

1500529-68.2022.8.26.0617
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/10/2022
... do E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

"TRÁFICO DE DROGAS. Adolescente que indica a participação dos apelantes no tráfico. Depoimentos dos policiais seguros, coerentes, sem desmentidos e confirmados pelas demais provas produzidas. Condenação mantida; Tráfico de drogas. Desclassificação para os crimes previstos nos artigos 35 e 37, da Lei nº 11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
2ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu
CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500529-68.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500529-68.2022.8.26.0617 2022/000359
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCOS VENÍCIUS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

MARCUS VENÍCIUS DA SILVA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 20.04.2022, por volta de 16h10min, na Rua João Abreu Ramos, nº 212, Campo dos Alemães, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com o adolescente U.E.R., tinha em depósito, sem autorização, para fins de tráfico, porções de Cannabis sativa L, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar (fl.110), veio aos autos à fl. 115.

Recebida a denúncia em 06.07.2022 (fls. 116/117), o réu foi citado pessoalmente (fl.134). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 37, caput, da Lei de Tóxicos; a fixação das penas no mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes relativas à confissão espontânea e à idade do réu; o afastamento da causa de aumento; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; e a aplicação de multa em patamar exequível e razoável; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, disse que está desempregado, e que, por não conseguir trabalho e precisar de dinheiro, resolveu exercer a função de "apontador", recebendo R\$ 150,00 por dia, ressaltando que não ostenta qualquer passagem criminal, tendo concluído o ensino médio (fl. 10).

Em juízo, narrou que na data exercia a função de "indicação", ou seja, indicava aos usuários de droga onde o entorpecente estava sendo vendido. Não exercia a função de "campana", isto é, de anunciar a chegada da polícia, tarefa feita por outro indivíduo. Exercia esta função há aproximadamente dois anos, no mesmo local, das 07h00 às 17h00, ganhando R\$ 150,00 por dia. Consome "maconha" e possui ensino médio completo. Nada possui contra os policiais (arquivo digital).

Os policiais militares MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS CAMPOS MARINHO e TIMÓTEO ALBERDAN PORTO AQUINO MARQUES DE PAULA, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico, avistaram indivíduos correrem e se refugiarem em residências. Determinada senhora pediu socorro, dizendo que havia pessoa estranha em sua casa. Ali apreenderam o adolescente, além da droga e dinheiro ventilados. Outra guarnição policial prendeu o réu em flagrante, que exercia a função de "indicação", tarefa esta confessada pelo acusado na delegacia de polícia (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 86/88 confirmou que a substância apreendida cuida-se de tetrahydrocannabinol, que, como se sabe, é droga.

A confissão do réu, a palavras dos policiais, que, durante patrulhamento, avistaram o adolescente, apreendendo expressiva quantidade de droga em local conhecido como ponto de tráfico de drogas (33,57 g de "maconha", divididos em 08 frascos contendo skunk e 27 trouxas de maconha, fls. 52/55), além de 01 telefone celular e considerável quantia em dinheiro com o adolescente (R\$ 619,05 - fls. 02/05), sendo o acusado preso em flagrante na oportunidade ao exercer a função de indicar aos usuários onde a droga era vendida, elementos esses aliados ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que o réu, trazia consigo e tinha em depósito, em concurso com adolescente, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a pretendida desclassificação para o delito do art. 37, caput, do mesmo diploma.

De fato, ficou demonstrado o concurso de agentes para a prática do delito do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, com divisão de tarefas, estando ausentes as

elementares a autorizar a tipificação do delito do art. 37, caput, da Lei de Tóxicos.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

"TRÁFICO DE DROGAS. Adolescente que indica a participação dos apelantes no tráfico. Depoimentos dos policiais seguros, coerentes, sem desmentidos e confirmados pelas demais provas produzidas. Condenação mantida; Tráfico de drogas. Desclassificação para os crimes previstos nos artigos 35 e 37, da Lei nº 11.343/06 impossibilidade. Inexistência de provas de que os réus tivessem qualquer informação privilegiada a colaborar com a associação para o tráfico. Atuação que caracteriza divisão de tarefas no tráfico. Coautoria demonstrada. Participação de menor importância. Inocorrência. Recursos providos em parte para a redução das penas." (Apelação nº 0046537-51.2010.8.26.0564, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Alexandre Almeida, j. 24.04.2014).

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram comuns (33,57 g de "maconha", divididos em 08 frascos contendo skunk e 27 trouxas).

A vítima é o Estado.

Favoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes a serem consideradas.

Deixo de considerar as atenuantes relativas à idade e à confissão (Súmula n. 545 do STJ), visto que a pena-base foi fixada no mínimo abstratamente cominado, não podendo, nesta etapa, vir alguém.

Na última etapa, incidindo a causa de aumento do art. 40, VI, majoro suas penas de um sexto, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso.

A despeito de tecnicamente primário o réu, não é ele 'traficante de primeira viagem' ou eventual, aos quais destina-se a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, visto que ele admitiu praticá-lo habitualmente no local há dois anos, em

turno específico, ganhando aproximadamente R\$ 150,00 por dia. Não faz jus, portanto, à benesse legal, pois faz do tráfico seu meio de vida.

Nessa esteira, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. (...)

1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. As instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de diminuição de pena respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, com observância aos pormenores da situação concreta, mormente por considerar que a paciente dedicava-se intensamente à prática profissional do tráfico, excluindo-se, assim, a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 3. Contrariamente ao alegado pela defesa, o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa independe da condenação da paciente pelo crime de associação para o tráfico, que, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige o dolo de associação com estabilidade e permanência. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 328.075/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 26/02/2019)

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, 'b' e parágrafo 3º).

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar MARCUS VENÍCIUS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (regime semiaberto), afora 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, e ausente nova causa a determinar sua segregação provisória, não bastando, a tanto, a sentença condenatória recorrível, poderá apelar em liberdade.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 19 de outubro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA